

RECURSO CÍVEL Nº 5083316-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRYAN ENAISSI DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SÚMULA 50 DA TRU DA 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos moldes da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto tratar-se de parte recorrente vencedora. Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5083316-11.2024.4.02.5101

510015535064 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5083316-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRYAN ENAISSI DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de ação objetivando o recebimento do adicional natalino com base no soldo de aspirante a oficial do Exército Brasileiro. Como causa de pedir, o autor alega que completou o serviço militar obrigatório no ano de 2020, como aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, sendo licenciado como aspirante a oficial após a conclusão do curso, porém, apesar da promoção, não recebeu o décimo terceiro com base na graduação alcançada.

De plano, saliento que as preliminares aventadas no evento 9 sequer merecem ser apreciadas, pois se está diante de trechos genéricos, que costumam ser copiados e colados, de forma aleatória e sem qualquer critério, nas peças contestatórias apresentadas pela União em processos de juizados especiais federais. De fato, em mais este processo, os fundamentos utilizados pela ré para sustentar as supostas questões anteriores ao mérito não guardam relação alguma com o caso concreto.

Em relação ao mérito, deve ser ressaltado, inicialmente, que o adicional natalino ou décimo terceiro salário - apurado com base na remuneração integral- é direito assegurado aos militares pelo art. 7º, inciso VIII, combinado com o art. 142, ambos da Constituição da República, que assim dispõem:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";

(...)

No plano infralegal, a matéria é disciplinada pelo Decreto nº 4.307/2002, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, nos seguintes termos:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino.

Como se percebe, a base de cálculo da vantagem é a remuneração integral do militar, sendo que a legislação de regência não estabelece, como requisito para concessão da gratificação natalina, um interregno de tempo mínimo de recebimento do soldo na nova graduação. Consequentemente, basta que o militar permaneça um dia no serviço ativo com o grau hierárquico imediatamente superior para fazer jus ao décimo terceiro calculado com base na remuneração após a promoção.

*Ocorre que tal circunstância não ocorreu no caso concreto, na medida em que o mesmo ato que promoveu o militar **transferiu-o para a reserva não remunerada do Exército Brasileiro**. Com efeito, ao concluir o curso de formação, Bryan, assim como todos os demais militares concluintes, foi declarado (promovido a) aspirante a oficial R/2, ou seja, da reserva não remunerada.*

*E nem poderia ser diferente, considerando a denominação da unidade responsável pela formação: **Centro de Preparação de Oficiais da Reserva**. Assim, não há direito ao cálculo do adicional natalino com base na graduação de aspirante a oficial, já que a promoção ocorreu de forma concomitante à passagem para a reserva não remunerada, razão pela qual, no último dia de serviço ativo, o militar ainda era aluno do CPOR e, portanto, não detinha o grau hierárquico superior.*

A improcedência da pretensão autoral é, portanto, de rigor.

DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **julgo improcedente o pedido.***

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos."

Em suas razões recursais, a parte autora reitera os argumentos da inicial, no sentido de que o adicional natalino não deveria ter sido pago à luz da remuneração devida enquanto aluno do NPOR/CPOR, mas sim como Aspirante a Oficial. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença merece reformada por esta instância revisora.

Cinge-se a controvérsia recursal a saber qual a remuneração a ser considerada para o cálculo da gratificação natalina devida à parte autora.

Ao tratar sobre a questão em debate, o §1º do art. 81 do Decreto nº 4.307/2002 prevê, de forma clara e sem ressalvas, que o adicional deverá ser calculado sobre a **remuneração do mês do desligamento**:

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

Nesse contexto, como bem argumenta a parte autora, a promoção ao posto de Aspirante a Oficial no mês do desligamento do serviço ativo do Exército Brasileiro não impede o pagamento das verbas ainda devidas com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

***"A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo."* (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).**

Logo, é sempre devida a indenização por verbas não recebidas tendo como base a **última remuneração na ativa**, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Considerando que esse mesmo raciocínio deve ser adotado quanto à gratificação natalina, o pedido autoral deve ser julgado procedente, condenando-se a União ao pagamento do adicional natalino calculado sobre a remuneração de Aspirante a Oficial, descontados os valores já pagos a esse título na via administrativa.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos moldes da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto tratar-se de parte recorrente vencedora. Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.